

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 711/2530 พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงราย โจทก์
นาย ยา โม มายวาล์ด จำเลย

พ.ร.บ.ระงับการนับเวลาราชการชั่วคราวในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 มาตรา

ประกาศใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสอง

จำเลยมีเฮโรอีนซึ่งคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 44.356 กรัม ไว้ในครอบครอง ถือได้ว่าจำเลยมีเฮโรอีนดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานโดยเด็ด ขาดจำเลยจะ นำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 15, 66, 67, 76, 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วและริบของกลาง

จำเลยรับสารภาพในข้อหาหมิ่นกัญชาไว้ในครอบครอง แต่ปฏิเสธข้อหาหมิ่นเฮอร์อีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 26, 66, 76 ลงโทษจำคุกมีเหตุอื่นไว้ในครอบครองเพื่อ

จำหน่ายโดยไม่รับอนุญาต จำคุก 30 ปี จำเลยรับสารภาพชั้นสอบสวนลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 22 ปี 6 เดือน ลงโทษฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตจำคุก 4 เดือน และปรับ 600 บาท จำเลยรับสารภาพลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน ปรับ 300 บาท เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 22 ปี 8 เดือน ปรับ 300 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โดยนับโทษต่อจากโทษจำคุก ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง บัญญัติว่า การผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ยี่สิบกรัมขึ้นไปให้ถือว่าผลิต ส่งออก หรือมีไว้เพื่อจำหน่าย บทบัญญัติดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานโดยเด็ดขาดเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยมีเฮโรอีน ซึ่งคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนักถึง 44.356 กรัม ไว้ในครอบครองเช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยมีเฮโรอีนดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้ว จำเลยจะนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวหาได้ไม่ จำเลยจึงต้องมีความผิดตามโจทก์ฟ้อง..."

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒนะ-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ